

고용보험법 일부개정법률안
(이용우의원 대표발의)

의안 번호	17660
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 이용우 · 김성희 · 김남근
신장식 · 이기현 · 임미애
허종식 · 박 정 · 이학영
손 솔 · 김태선 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행 법률은 근로자가 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우 이를 부여하도록 규정하고 있으며, 이 중 최초 2일을 유급으로 하고 있음.

그러나 난임치료는 특성상 사전 준비와 시술 및 회복 등에 상당한 시일이 소요되므로, 현행 2일의 유급휴가는 실질적인 치료 기간을 보장하기에 지나치게 짧아 근로자의 경제적 부담을 야기한다는 지적이 제기됨.

이에 난임치료 휴가의 유급 기간을 현행 2일에서 20일로 확대함으로써 근로자의 부담을 완화하고 저출생 문제 대응에 기여하려는 것임 (안 제76조제1항제3호).

참고사항

이 법률안은 이용우의원이 대표발의한 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안」(의안번호 제17661호)의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결 되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

법률 제 호

고용보험법 일부개정법률안

고용보험법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제76조제1항제3호 본문 중 “2일”을 “20일”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(출산전후휴가 급여등에 관한 적용례) 제76조제1항제3호의 개정 규정은 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 난임치료휴가를 이미 사용한 사람에 대해서도 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제76조(지급 기간 등) ① 제75조에 따른 출산전후휴가 급여등은 다 음 각 호의 휴가 기간에 대하여 「근로기준법」의 통상임금(휴 가를 시작한 날을 기준으로 산 정한다)에 해당하는 금액을 지 급한다.	제76조(지급 기간 등) ①----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제1 8조의3에 따른 난임치료휴가 기간 중 최초 <u>2일</u> . 다만, 피보 험자가 속한 사업장이 우선지 원 대상기업인 경우로 한정하 다.	3. ----- ----- ----- <u>20일</u> . ----- ----- ----- -----.
② · ③ (생 략)	② · ③ (현행과 같음)